İslam Ticaret Hukuku

Çalışma Dosyası

02. Hafta • Ticaret ahlâkı haklar ve günlük işlemler

İçindekiler

Haftanın Özeti 2
- Kazanç, paylaşım ve güven 2
- Sözleşme ve piyasa ahlâkı 2
- Emek ve kamu sorumluluğu 2
- Örf ve faiz 3
- Haram ürün ve dolaylı katkı 3
- Gıda, cevaz ve ihtiyaç dereceleri 4
- Komşuluk ve yardım 4

Çalışma Paketi 5
- Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar 5
- Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler 5
- İhtiyacın Derecesi ve Değerlendirme Ölçüsü 7
- 5 Dakikalık Hızlı Tekrar 7
- Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru 7
- Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler 8
- Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar 9
- 20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test 9
- Cevap Anahtarı 13

Haftanın Özeti

İslâm ticaret hukuku, kazancın miktarı kadar nasıl elde edildiğiyle de ilgilenir. İnanç, ahlâk, ibadet ve hukuk birlikte düşünülür. Doğru bilgi vermek, verilen sözü tutmak, emeğin karşılığını gözetmek ve kamu hakkını korumak, ticaretin dışına eklenen süsleyici tavsiyeler değildir. Bununla birlikte bir davranışın dinen yanlış olması ile yapılan akdin hukukî bakımdan geçersiz olması her durumda aynı sonuç değildir; işlem ve hüküm kendi şartlarıyla incelenir.

Kazanç, paylaşım ve güven

Çalışmak ve meşru kazanç elde etmek, hem geçimini sağlama hem başkasına yardım edebilme imkânı verir. Veren elin üstünlüğü, yalnız zenginlik miktarını değil, infak davranışını anlatır. İhtiyaç sahibinin onuru korunur; fakirlik kişiyi değersiz kılmaz. Varlık şükürle ve paylaşmayla, darlık ise sabır ve dayanışmayla karşılanır.

Dinî bir mesajın temsilinde günlük davranış önemlidir. Dürüst tüccar güven oluşturur; yalan ve hile, muhatabın değerleri tanımasını zorlaştırır. Yanlış uygulamaları eleştirmek, bütün Müslümanları aynı kusurla nitelemek yerine doğru davranışın gösterilmesiyle tamamlanır. Ahlâk ihlali, kişiyi kendiliğinden din dışına çıkaran hüküm gibi sunulmaz.

Editöryal Doğrulama • Meşhur sözün kaynak değeri

“Rızkın onda dokuzu ticarettedir” sözü bazı rivayet kaynaklarında bulunur, fakat ilgili isnad araştırmasında zayıf değerlendirilmiştir. Ticaretin önemini savunmak için bu sözü sahih hadis veya kesin ekonomik oran saymak gerekmez. Güzel görünen sözün anlamı ile Hz. Peygamber’e nispetinin sağlamlığı ayrı meselelerdir.

Kaynak: Halil İbrahim Doğan, Trabzon İlahiyat Dergisi 10/1 (2023), 137–161, DOI 10.33718/tid.1281703.

Sözleşme ve piyasa ahlâkı

Müslüman, üstlendiği meşru şartlara bağlı kalır. Ancak karşılıklı anlaşma, haramı helâl kılan bir şartı meşru hâle getirmez. Rızanın doğru bilgiye dayanması gerekir; malın kusurunu gizlemek veya alıcıyı yanıltmak, yalnız “kabul etti” denilerek savunulamaz. Nisâ 4/29, haksız kazanç yasağı ile karşılıklı rızaya dayalı ticareti birlikte ele alır.

Yalan yemin, yanıltıcı reklam ve ölçü-tartı hilesi yasaktır. Doğru yemin de sürekli satış baskısı kurmanın aracı yapılmamalıdır. Malı tanıtmak ile gerçekte bulunmayan niteliği varmış gibi göstermek ayrılır. İhtikâr, necş, telakkī’r-rükbân ve tedlîs, piyasa güvenini farklı yollardan bozan örneklerdir. Bunların akdin feshi gibi hukukî sonuçları, her olayda otomatik ve tek biçimli sayılmaz.

Arabuluculuk ve istisnaî durumlar hakkında hadis rivayetleri vardır; bütün rivayet yollarındaki söz aidiyeti aynı değildir. Bu mesele, ticarette kazanç için müşteriyi aldatmaya izin vermez. Eşler arasında uzlaşmayı gözetme de hak gizleme veya malını haksız alma ruhsatı olarak kullanılamaz.

Emek ve kamu sorumluluğu

İşçinin zorda olması, ücretini veya haklarını vermemeyi haklı çıkarmaz. İşçi “sigorta yerine parayı bana ver” dese bile zorunlu sigortalılık yükümlülüğü tarafların isteğiyle kalkmaz. Sosyal güvenlik,

yalnız bugünkü parayı değil, hastalık ve çalışma gücünün kaybı gibi gelecekteki ihtiyaçları da kapsar. Bu değerlendirme her özel sigorta ürününün aynı hükümde olduğu anlamına gelmez.

Çocukların sağlığını, eğitimini ve gelişimini zedeleyen emek sömürüsü önlenmelidir. Adil ticaret, üretim zincirindeki insanın hakkını da düşünmeyi gerektirir. Modern **fair trade** terimi ile İslâm hukukunun bütün hükümleri özdeş değildir; burada ortak kaygı, güçsüz durumdaki kişinin korunmasıdır.

Kayıt dışı işçi çalıştırmak ile geliri faturasız bırakmak farklı uygulamalardır; ikisi de yükümlülüklerden kaçınma sorununa dönüşebilir. Düşük bedel, gerçek bir indirimden mi yoksa verginin gizlenmesinden mi kaynaklanıyor, buna bakılır. Yönetimden hoşnut olmamak kendiliğinden vergi kaçırma izni vermez. Evde ve ara sıra yapılan işin durumu da niteliği, sürekliliği ve gerçek mevzuat muafiyetleri bilinmeden kesinleştirilemez.

Gerçekte gereksiz harcama yapmak **israf**, yapılmayan gideri yapılmış göstermek ise **yanlış beyan** sorunudur. Birlikte bulunabilseler de aynı fiil değildirler. Birincisinde tüketim ölçüsü, ikincisinde kaydın doğruluğu ve kamu hakkı incelenir.

Örf ve faiz

Örf, toplumda yerleşmiş uygulamadır; yaygın olması tek başına meşruluk sağlamaz. Geçmişten gelen bir uygulama korunabilir, düzeltilerek devam ettirilebilir veya yasaklanabilir. Savigny'nin tarihsel hukuk yaklaşımı, hukukun toplumun tarihî hayatıyla ilişkisini vurgular. İslâm hukukunda örf ayrıca dinî esaslara uygunluk bakımından değerlendirilir.

Zıhâr ile îlâ aynı değildir. Zıhârın kefaret düzenlemesi Mücâdele 58/1–4'te; **dört aylık süreyle ilgili îlâ** ise Bakara 2/226–227'de ele alınır. Babanın eşiyle evlenme yasağı da ölen kardeşin dul eşiyle evlenmeyle aynı kapsamda değildir. Örneklerden genel ilke çıkarırken terimlerin sınırları korunmalıdır.

Faiz, her ticarî kârın adı değildir. Bakara 2/275 alım satım ile ribâyı ayırır; 2/278–279 faizden vazgeçmeyi isterken anaparanın korunmasını da belirtir. Böylece haksız fazlalıktan vazgeçme ile alacaklının anaparasını yok sayma birbirinden ayrılır. Faiz yasağının ağırlığı, diğer hukuk sistemlerinin dürüstlüğü önemsemediği veya diğer günahların önemsiz olduğu sonucuna götürmez.

Haram ürün ve dolaylı katkı

İçki veya domuz eti ticareti, müşteri gayrimüslim olduğu için meşru hâle gelmez. Buna karşılık kişinin sevmediği veya kendi diyeti için tüketmediği her mal haram değildir. İşlemin konusu, kullanım amacı ve bilinen sonucu değerlendirilir.

Sedd-i zerâi, izin verilen bir davranışın yasak sonuca götürmesi kesin veya kuvvetle muhtemel olduğunda o yolu kapatmayı anlatır. Uzak bir ihtimal, bütün meşru işleri yasaklamanın gerekçesi yapılamaz. Üzümün şarap üreticisine satılması ve içki getirileceği bilinen bir organizasyona hizmet verilmesi örneklerinde aracılık ilişkisi önemlidir; mezheplerin kapsam ve hukukî sonuç değerlendirmeleri aynı olmayabilir.

İçkiyi başkasına hediye etmek, bedel alınmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı kalmaz. Haram olduğu bilinen ürünü dolaşıma sokmak ile içeriği henüz bilinmeyen hediyeyi araştırmak da farklıdır. Bir malın çalıntı olduğunu bilmek, satıcının bütün gelirlerini bilmemekten daha belirli bir durumdur; somut sakınca ile genel kuşku ayrılır.

Gıda, cevaz ve ihtiyaç dereceleri

Tayyibât ve habâis kavramları, temiz ve iyi olanla kötü ve pis sayılanı ayırır; yalnız görünür hijyen demek değildir. Yeni ürünün içeriği ve etkisi uzman bilgisiyle belirlenir, fıkhî ölçü bu gerçekliğe uygulanır. “Çoğu sarhoşluk verenin azı da haramdır” ilkesi, yalnız az miktarın sarhoş etmemesini yeterli gerekçe saymaz. Bununla birlikte sarhoş edici içki ile tabiî süreçlerde eser bileşen oluşan farklı gıdalar aynı ürün değildir.

Editöryal Doğrulama • Alkolsüz bira ve gazlı içecekler

DIYK’nin 2020 tarihli alkolsüz bira cevabı ile 2014 tarihli gazlı içecek değerlendirmesi, farklı ürün ve üretim şartlarını ele alır. Alkolsüz bira için verilen olumsuz hüküm, bütün gıdaları aynı kategoriye koymayı gerektirmez. Diyanet’e nispet edilen “binde on üç” genel izni doğrulanmadığından bir kural olarak kullanılmaz.

Kaynak: DIYK, “Alkolsüz bira içmek caiz midir?” ve “Gazlı İçecekler ve Alkol”.

Câiz kelimesinin anlamı, kullanıldığı alana göre okunur. İzin verilmiş olmak ile hukukî sonuç doğurmak her bağlamda aynı değildir; “câiz değildir” ifadesinin hangi teknik hükmü anlattığı gerekçesinden anlaşılır. Fetva ile kişisel ihtiyat da ayrılır; kişinin sakınması, delilsiz bir genel yasak üretmez.

Zarar değerlendirmesinde yalnız ürün adı yeterli olmaz. Miktar, kullanım sıklığı, kişinin sağlık durumu ve gerçek içerik önem taşır. Doğal olan her şey zararsız, kimyasal diye adlandırılan her şey zararlı sayılamaz. Zaruret, temel bir değerin ciddi tehlikesine; hâcet önemli güçlüğe; tahsîniyat ise tamamlayıcı güzellik ve uygunluğa ilişkindir. Sırf keyif ve alışkanlık zaruret değildir. Ruhsat, gerçek tehlikeyi giderme ve zorunlu ölçüyü aşmama şartlarıyla değerlendirilir.

Komşuluk ve yardım

Nezaket, kişinin inancına aykırı olanı tüketmesini gerektirmez. İkramı uygun dille reddetmek veya içeriği belirsiz ürünü araştırmak mümkündür. Hediyenin gayrimüslim bir komşudan gelmesi tek başına haramlık delili değildir. Kişisel şüphe, araştırma ve kesin sakınca aynı bilgi düzeyleri değildir.

Yardımda amaç, yalnız elde kalan üründen kurtulmak değildir. Verilen mal güvenli, kullanılabilir, meşru ve ihtiyaca uygun olmalıdır. Âl-i İmrân 3/92, sevilen şeylerden paylaşmanın değerini vurgular. Küçük yardım da değerlidir; fakat alıcının onuru ve ihtiyaçları gözetilmelidir. Organize dayanışma, doğru ürünü doğru kişiye zamanında ulaştırmayı amaçlar.

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

• **Rıza sınırsız izin değildir:** Aldatma veya haramı meşrulaştıran şart, tarafların kabulüyle doğru hâle gelmez.

• **Dinî uygunluk ve hukukî sonuç ayrı incelenir:** Bir davranışın yasak olması, her akit için aynı geçersizlik sonucunu doğurmaz.

• **Sözleşmeye bağlılık meşru şartlar içindir:** Gerçek mazeretler araştırılır; keyfî vazgeçme sadakatle bağdaşmaz.

• **Emek ve kamu hakkı kazanç hesabına dahildir:** Ücret, zorunlu güvence ve doğru beyan gözetilir.

• **Hükmün konusu belirlenir:** Somut ürün, üretim, kullanım ve zarar verisi bilinmeden rakam veya genel hüküm uydurulmaz.

• **İstisna kendi sınırında kalır:** Arabuluculuk, zorlanma veya zaruret, ticarette hileye genel izin değildir.

• **Faiz ile kâr özdeş değildir:** Anapara hakkı ve haksız fazlalıktan vazgeçme birlikte korunur.

• **Yardımın niteliği önemlidir:** Güvenlik, meşruluk, ihtiyaç ve insan onuru birlikte gözetilir.

Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler

Kavram	Anlamı ve haftadaki işlevi
Akit — عَقْدٌ	Hukukî sonuç doğurmak üzere kurulan sözleşme. Meşru şartlara bağlılık açısından ele alınır.
Rıza — رِضًا	İradî kabul. Aldatma veya yasak konusu bulunan işlemi tek başına meşru kılmaz.
İhtikâr — اِحْتِكَارٌ	Toplumun ihtiyacından yararlanmak için malı piyasadan çekerek fiyat baskısı oluşturma; her stoklama değildir.
Necş — نَجْشٌ	Satın alma niyeti olmaksızın gerçek müşteri izlenimi vererek fiyatı yükseltme.
Tedlîs — تَدْلِيسٌ	İşlemde gerçeği gizleme veya yanıltıcı sunuş; ayıbı saklama bunun örneklerindendir.

Kavram	Anlamı ve haftadaki işlevi
Telakkī’r-rükbân — تَلَقِّي الرُّكْبَانِ	Pazara gelmeden üreticinin karşılanması; piyasa bilgisizliğinden yararlanma yönü önemlidir.
Sedd-i zerâi — سَدُّ الذَّرَائِعِ	Aslen izin verilen yolun, yasak sonuca güçlü biçimde bağlandığında kapatılması.
Ribâ — رِبًا	Faiz. Bu hafta borç ve vade karşılığında şart koşulan fazlalık örneğiyle tanıtılır.
Cevaz — جَوَازٌ	İzin veya uygunluk; bağlamına göre hukukî geçerlilikle ilişkisi ayrıca değerlendirilir.
Örf — عُرْفٌ	Toplumda yerleşmiş uygulama; dinî esaslara uygunluğu ayrıca incelenir.
Zıhâr — ظِهَارٌ	Eşini evlenilmesi sürekli haram olan bir yakınına belirli biçimde benzeterek evlilik ilişkisini yasaklama sözü; kefaret düzenlemesi vardır.
Îlâ — إِيلَاءٌ	Eşle cinsel ilişkiye girmemeye ilişkin yemin; dört aylık süre bu başlıkla ilgilidir.
Tayyibât — الطَّيِّبَاتُ **/ habâis —** الْخَبَائِثُ	Temiz ve iyi olanlar / kötü ve pis sayılanlar; yalnız hijyen sınıflaması değildir.
İnfak — إِنْفَاقٌ	Malı hayır için harcama; sevilen maldan paylaşma ve alıcının onurunu gözetmeyle ilişkilidir.
Schwarzarbeit	Almanca kayıt dışı çalışma terimi; ten rengiyle ilgili değildir.

Editöryal Not • Kavram tablosunun dayanağı

Kısa geçen piyasa terimleri, sunumun ilgili sayfaları ve TDV’nin ticaret açıklamalarıyla tamamlandı. Bu tablo yeni bir akit veya finansman dersine genişletilmedi.

Kaynak: Islam_Ticaret_Hukuku_Sunum.pdf, PDF s. 7, 10–11; TDV, “Ticaret”, “Sedd-i Zerâi‘”, “Câiz”, “Faiz”.

İhtiyacın Derecesi ve Değerlendirme Ölçüsü

Düzey	Ortaya çıkan durum	Değerlendirme sınırı
Zaruret — ضَرُورَةٌ	Temel değer için ciddi tehlike.	Başka uygun imkân, gerçek zorunluluk ve gerekli miktar araştırılır.
Hâcet — حَاجَةٌ	Giderilmezse önemli güçlük.	Her tercih ihtiyaç değildir; kolaylığın dayanağı ve kapsamı belirlenir.
Tahsîniyat — تَحْسِينِيَّاتٌ	Hayatı güzelleştiren ve uygun kılan tamamlayıcılar.	Tamamlayıcı yarar tek başına açık yasağı kaldırmaz.

5 Dakikalık Hızlı Tekrar

• Ticarette ahlâk; doğru bilgi, güven, sadakat ve hak gözetme biçiminde uygulanır.

• Yalan reklam, yalan yemin, ayıbı gizleme ve sahte talep piyasa güvenini zedeler.

• İşçinin rızası zorunlu sigortalılığı kaldırmaz; sosyal güvenlik yalnız bugünkü ücretten ibaret değildir.

• İsraf fiilî savurganlık, sahte gider ise gerçek dışı beyandır.

• Örfün yaygınlığı, dinî ölçülere aykırılığı ortadan kaldırmaz.

• Dört aylık süre îlâ ile ilgilidir; zıhârın kefaret düzenlemesi başkadır.

• Faizden vazgeçme, anapara hakkından da vazgeçmek demek değildir.

• Sedd-i zerâi somut ve güçlü sonuç ilişkisini dikkate alır.

• Gıdanın içeriği uzman bilgisiyle belirlenir; hüküm bu gerçeklik üzerinden değerlendirilir.

• Zaruret ile keyif, doğrulanmış sakınca ile kişisel tereddüt ayrılır.

• İnfakta meşruluk, yararlılık ve alıcının onuru birlikte gözetilir.

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru

Akit ve rıza — Sözleşmenin kurulması ve meşru sınırı. Sözleşme ve piyasa ahlâkı • s. 2

İsraf ve yanlış beyan — Gerçek tüketim ile gerçeğe aykırı kaydı ayırma. Emek ve kamu sorumluluğu • s. 2

Îlâ ve zıhâr — Dört aylık süre ile kefaretin ayrı konuları. Örf ve faiz • s. 3

Ribâ — Ticaret kârından ayrılan faiz yasağı. Örf ve faiz • s. 3

Sedd-i zerâi — Yasak sonuca güçlü biçimde götüren aracın değerlendirilmesi. Haram ürün ve dolaylı katkı • s. 3

Tayyibât ve habâis — Yiyecek ve içeceğin dinî niteliği. Gıda, cevaz ve ihtiyaç dereceleri • s. 4

Zaruret, hâcet, tahsîniyat — İhtiyaç derecelerinin farklı sınırları. İhtiyacın Derecesi ve Değerlendirme Ölçüsü • s. 7

İnfak — Nitelikli ve onurlu paylaşım. Komşuluk ve yardım • s. 4

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

- **Kur'an'ın ticarete ilişkin ayetleri:** Nisâ 4/29 ve Bakara 2/275, 278–279; rıza, haksız kazanç, faiz ve anapara ilişkisi için. Tam metin ve meal, bu haftanın İlaveli Ders dosyasında ilgili konunun yanındadır.
- **Paylaşım ve gıda ayetleri:** Âl-i İmrân 3/92 ve A'râf 7/157; sevilen maldan infak ile tayyibât–habâis çerçevesini birlikte okumak için. İlaveli Ders'te tam kaynak kartları bulunur.
- **Hadislerde sözleşme ve doğruluk:** Şartlara bağlılık, veren el ve arabuluculuk rivayetleri; kaynak nispetiyle hüküm sınırını birlikte izlemek için. Haftada kullanılan rivayetlerin tamamlanmış metinleri İlaveli Ders'tedir.
- **Ders sunumu:** Islam_Ticaret_Hukuku_Sunum.pdf; dürüstlük, piyasa davranışları ve faiz girişini tekrar etmek için sözlü anlatımla eşleşen s. 2–15 bölümleri. Henüz işlenmeyen ileri faiz ayrıntıları bu haftanın özetine dahil değildir.

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

- **Haftanın girdileri:** 02 _ İslam Ticaret Hukuku _ Prof. Dr. Osman Kaşıkçı) _ 2627SPH313.ham.txt; 02_İslam Ticaret Hukuku_Transcript.docx; Islam_Ticaret_Hukuku_Sunum.pdf, sözlü anlatımla eşleşen s. 2–15.
- Ayet mealleri: Suat Yıldırım Meali, kullanıcının sağladığı nüsha. Sûre–ayet ve PDF sayfası ilgili meal kartında gösterilir. Arapça asıl ayrıca doğrulanır. Elmalılı'nın tarihî kelimelerine ilişkin açıklamalar ayrı karşılaştırma notlarıdır.
- Temel hadisler: Buhârî 1429, Müslim 1033 (veren el); Tirmizî 1352 (meşru şartlar); Buhârî 2692 ve Müslim 2605a–b (arabuluculuk); Ebû Dâvûd 3681 (çoğu sarhoşluk veren). Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç
- Rivayet kontrolü: Halil İbrahim Doğan, Trabzon İlahiyat Dergisi 10/1 (2023), 137–161; rızkın onda dokuzuna ilişkin isnad incelemesi. Kaynağı aç
- Ticaret ve kavramlar: TDV İslâm Ansiklopedisi, "Ticaret", "Câiz", "Sedd-i Zerâi'", "Faiz", "Îlâ", "Zıhâr", "Yalan". Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç ; Kaynağı aç
- İhtiyaç dereceleri: TDV İslâm Ansiklopedisi, "Maslahat" ve "Makāsıdü'ş-Şerîa". Kaynağı aç ; Kaynağı aç
- İçecek değerlendirmeleri: DIYK, "Alkolsüz bira içmek caiz midir?" (15.09.2020) ve "Gazlı İçecekler ve Alkol" (18.09.2014). Kaynağı aç ; Kaynağı aç
- Emek ve kamu hakkı: İŞKUR, Çalışma Yaşamında Haklar El Kitabı, s. 9. Kaynağı aç ; DİB ticaret ahlâkı ve kamu hakkı açıklamaları. Kaynağı aç ; Kaynağı aç
- Sağlık değerlendirmesinin kapsamı: EFSA, "Caffeine". Kaynağı aç
- Örf ve tarihsel hukuk: Kasım Akbaş, "Friedrich Carl von Savigny: Tarihsel Hukuk Okulu Geleneği". Kaynağı aç

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

Cevaplar yalnız belgenin sonundaki anahtardadır. Aynı soruların etkileşimli sürümünde cevapları tek tek açıp kapatabilirsiniz.

1. İslâm ticaret hukukunda ahlâk ile hukukî geçerlilik arasındaki ilişki nasıl değerlendirilir?

A) Ahlâkî sorumluluk korunur; hukukî sonuç ayrıca kendi şartlarıyla incelenir.

B) Hukuken sonuç doğuran her işlem ahlâken de doğru sayılır.

C) Ahlâkî kusur bulunan her işlem aynı biçimde kendiliğinden sona erer.

D) Ahlâkî değerlendirme yalnız sözleşme kurulmadan önce yapılır.

2. Sözleşmeye bağlılık ilkesinin sınırı nedir?

A) Şartın yalnız yazılı sözleşmede yer alması.

B) Tarafların kabul ettiği şartın sonradan her zaman değiştirilebilmesi.

C) Taraflardan daha güçlü olanın şartı belirlemesi.

D) Üstlenilen şartın meşru olması ve dinî yasağı tersine çevirmemesi.

3. Alışverişte karşılıklı rıza hakkında hangisi doğrudur?

A) Malın bilinen ayıbının gizlenmesini meşru kılar.

B) Meşru ticaretin esasıdır; aldatma ve yasakları kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

C) Kamu hakkıyla ilgili yükümlülükleri kaldırır.

D) Haram bir ürünün satışını tek başına meşru kılar.

4. Satın alma niyeti olmadan gerçek müşteri izlenimi vererek fiyatı yükseltmek hangi kavramla anlatılır?

A) Hâcet.

B) Necş.

C) İnfak.

D) Cevaz.

5. İhtikârı her stoklama işleminden ayıran özellik hangisidir?

A) Malı bozulmaması için soğuk zincirde tutmak.

B) Satılacak malı teslim gününe kadar korumak.

C) Mevsimlik üretimi uygun depoda muhafaza etmek.

D) İhtiyaçtan yararlanmak amacıyla malı piyasadan çekip fiyat baskısı oluşturmak.

6. Malın kusurunu gizlemenin temel sakıncası nedir?

A) Malın piyasa değerini zorunlu olarak azaltması.

B) Alıcının doğru bilgiye dayalı karar vermesini bozması.

C) Her satışta pazarlık yapılmasını engellemesi.

D) Sözleşmenin mutlaka yazılı yapılmasını gerektirmesi.

7. İşçinin sigorta yerine ek para istemesi, zorunlu sigortalılık açısından ne sonuç doğurur?

A) İşverenin yükümlülüğünü işçiye devreder.

B) Yükümlülüğü yalnız çalışma süresi boyunca askıya alır.

C) Tarafların isteği zorunlu sigortalılık yükümlülüğünü kaldırmaz.

D) Tarafların rızası varsa yükümlülüğü kaldırır.

8. Yapılmamış bir gideri yapılmış gibi göstermek öncelikle hangi sorundur?

A) Gerçekte fazla mal tüketme.

B) İzin verilen bir indirimden yararlanma.

C) Yanlış beyan ve haksız vergi avantajı sağlama.

D) Meşru ihtiyaç için bütçe ayırma.

9. Bir örfün toplumda çok yaygın olması hangi sonucu doğurur?

A) Haramla ilgili hükümlerden bağımsız bir alan oluşturur.

B) Uygulamanın geçmişte de aynı biçimde bulunduğunu kanıtlar.

C) Her hukuk düzeninde aynen kabul edilmesini zorunlu kılar.

D) Dinî esaslara uygunluğunun ayrıca değerlendirilmesini gereksiz kılmaz.

10. Faizden vazgeçme ilkesi, bir alacağın anaparası ile faiz fazlası bakımından nasıl uygulanır? (Bakara 2/278–279)

A) Anaparanın tamamen bağışlanmasının zorunlu tutulmasıyla.

B) Haksız fazlalık terk edilirken anapara hakkının korunmasıyla.

C) Fazlalık bırakılırken yalnız enflasyon oranının alınmasıyla.

D) Borçlunun anapara borcunun da kendiliğinden silinmesiyle.

11. Bir erkeğin eşiyle ilişkiye girmemek üzere yemin etmesiyle ilgili dört aylık süre hangi fıkhî kavramla ilişkilidir?

A) Îlâ.

B) Tedlîs.

C) İhtikâr.

D) Zıhâr.

12. Sedd-i zerâi değerlendirmesinde temel ölçüt hangisidir?

A) İzin verilen davranışın yasak sonuca kesin veya kuvvetle muhtemel biçimde götürmesi.

B) Bir davranışın toplumda yeni ortaya çıkmış olması.

C) Kişinin davranışı kendi zevkine uygun görmemesi.

D) Her mubah davranışta uzak bir zarar ihtimali bulunması.

13. Bir kişinin belirli bir gıdayı tüketmemesi hakkında hangisi söylenebilir?

A) Gıdanın kaynağını araştırmayı gereksiz kılar.

B) Gıdanın bütün satışlarının hukukî olarak geçersiz olduğunu gösterir.

C) Kişisel tercih veya sağlık gerekçesi olabilir; tek başına genel haramlık hükmü oluşturmaz.

D) Aynı gıdayı başkasının da tüketemeyeceğini kesinleştirir.

14. Çoğu sarhoşluk verenin azına ilişkin ilke neyi ifade eder?

A) Yalnız yüksek fiyatlı içkilerin yasak sayılmasını.

B) Az miktarda sarhoş olmayan kişi için yasağın kalkmasını.

C) Bütün tabiî fermantasyon ürünlerinin aynı içki sayılmasını.

D) Sarhoş edici şeyin azının, o miktar sarhoş etmese de yasak olmasını.

15. Gıda hakkındaki teknik bilgi ile fıkhî değerlendirme arasındaki ilişki nasıldır?

A) Teknik inceleme bulunduğunda dinî ölçüye ihtiyaç kalmaz.

B) Dinî hüküm için ürünün gerçek içeriğini bilmek gerekmez.

C) Teknik bilgi somut niteliği belirler; fıkhî ölçü bu gerçekliğe uygulanır.

D) Ürünün adı, üretim ve kullanım bilgisinin yerini alır.

16. “Câiz değildir” ifadesi nasıl okunmalıdır?

A) Kullanıldığı alan, delil ve hukukî sonuç dikkate alınarak.

B) Her metinde aynı teknik hükmün adı olarak.

C) Her zaman akdin kendiliğinden sona erdiği anlamında.

D) Yalnız günlük beğeniyi belirten bir ifade olarak.

17. Zaruret değerlendirmesi için hangisi temel bir şarttır?

A) Kişinin ilgili ürünü özellikle beğenmesi.

B) Temel değer için gerçek tehlike ve uygun başka imkânın bulunmaması.

C) Ürünün diğerlerinden daha ucuz olması.

D) Çevredeki insanların aynı tercihi yapması.

18. Hâcet ile tahsîniyat arasındaki fark nasıl açıklanır?

A) Hâcet önemli güçlüğü giderir; tahsîniyat tamamlayıcı güzellik ve uygunluk sağlar.

B) Hâcet sadece zevki, tahsîniyat hayatî tehlikeyi anlatır.

C) Hâcet bütün tercihleri, tahsîniyat yalnız zararlı tercihleri kapsar.

D) Hâcet yalnız ibadeti, tahsîniyat yalnız ticareti ilgilendirir.

19. Yiyecek ve içecekte sağlık zararının değerlendirilmesinde hangisi esas alınır?

A) Ürünün yeni veya yabancı isim taşıması.

B) Ürünün doğal olarak adlandırılması.

C) Ürünü çevrede çok kişinin tüketmesi.

D) Gerçek içerik, miktar, kullanım ve kişinin durumuna ilişkin bilgi.

20. Yardımın niteliği bakımından temel ölçüt hangisidir?

A) Yardımın yalnız büyük miktarlarda yapılması.

B) Alıcının verilen her ürünü sorgulamadan kullanması.

C) Malın meşru, güvenli, kullanılabilir ve alıcının ihtiyacına uygun olması.

D) Veren kişinin elindeki fazlalığın mutlaka ortadan kalkması.

Cevap Anahtarı

1–A 2–D 3–B 4–B 5–D

6–B 7–C 8–C 9–D 10–B

11–A 12–A 13–C 14–D 15–C

16–A 17–B 18–A 19–D 20–C